

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2145/2531

นายสง่า เจียมปัญญาธิ

โจทก์

นายวัชรชัย ชัยมงคลตระกูล กับพวก

จำเลย

นายสง่า เจียมปัญญารักษ์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้โดยขอให้ผู้ชำระบัญชีงดการชำระบัญชีไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 162)

สืบเนื่องจากศาลพิพากษาตามยอมให้เลิกจ้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนราย
พิพาทและยินยอมแต่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์
ภูมิภาคที่ 6(จังหวัดพิษณุโลก) เป็นผู้ชำระบัญชี

ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 6 เป็นผู้ชำระบัญชีอ้างว่าการแต่งตั้งผู้
ชำระบัญชีคนเดิมเป็นการตกลงของกลุ่มความเองแล้วศาลพิพากษาตามข้อตกลงดัง
กล่าว มิใช่ศาลเป็นผู้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการ
บังคับคดีล้มละลายและการชำระบัญชี พ.ศ. 2520 ข้อ 96 ศาลชั้นต้นสั่งนัดพร้อมเพื่อ
พิจารณาสั่งคำร้องดังกล่าวในวันนัด จำเลยทั้งสองแถลงยืนยันขอให้เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์ภูมิภาคที่ 6 เป็นผู้ชำระบัญชีในคดีนี้
ต่อไป และไม่ตกลงที่จะทำการชำระบัญชีกันเองตามที่โจทก์เสนอศาลชั้นต้นมีคำสั่ง

ว่า เมื่อคู่ความไม่ตกลงกันในเรื่องผู้ชำระบัญชีจึงเห็นควรให้มีการชำระบัญชีโดยผู้ชำระบัญชีคนเดิมที่ได้แต่งตั้งไว้แล้วต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 153,152)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการชำระบัญชีไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้งดการชำระบัญชีไว้ในระหว่างฎีกา

(บุญส่ง วรรณกลาง-ประชา บุญวนิช-นิเวศน์ คำผอง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>